

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 717/2541 พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี โจทก์
นางชัมย์ภรณ์ สงสำเภา กับพวก จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม ป.อ.มาตรา 147,86 รวม 40 กระทั่ง ให้ลงโทษจำคุกกระทังละ 4 ปี รวมเป็นจำคุก 160 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิด 30 กระทัง จำคุกกระทังละ4 ปี รวมเป็นจำคุก 120 ปี ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าว เท่ำกับความผิดที่เหลือ 30 กระทัง ศาลอุทธรณ์ยังคงพิพากษายืนและลงโทษจำเลยแต่ละกระทังไม่เกิน5 ปี จำเลยจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในความผิดที่เหลือทัง 30 กระทังตาม ป.วิ.อ.มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม ป.อ.มาตรา 147,86 รวม 40 กระทัง ให้ลงโทษจำคุกกระทังละ 4 ปี รวมเป็นจำคุก 160 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิด 30 กระทัง จำคุกกระทังละ4 ปี รวมเป็นจำคุก 120 ปี ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าว เท่ำกับความผิดที่เหลือ 30 กระทัง ศาลอุทธรณ์ยังคงพิพากษายืนและลงโทษจำเลยแต่ละกระทังไม่เกิน5 ปี จำเลยจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในความผิดที่เหลือทัง 30 กระทังตาม ป.วิ.อ.มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-สันติ ทักทาล-เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณนะ)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายสัญญาชัย ผลฉาย

ศาลอุทธรณ์ - นายสุนทร นาเนกรังสรรค์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ